



보도자료

공정한 시장경제 질서확립
경제민주화 · 창조경제 구현

2013년 11월 27일 배포

소비자정책국 약관심사과

2013년 11월 28일(목) 조간부터 보도가능
(방송 · 인터넷 매체는 11월 27일(수) 낮 12시)

담당과장 : 이유태 (044-200-4450)

담당 : 이정호 사무관 (044-200-4453)

‘은행 대출 무산돼도 감정평가 법인에게 감정평가보수 지급해야

- 공정위, 8개 은행의 감정평가 업무협약서 상 대출 미실행 시 감정평가 보수 미지급 및 은행의 임의적 계약해지 조항 등 불공정약관 시정 -

□ 공정거래위원회(위원장 노대래)는 신한 · 부산은행 등 총 8개 은행에게 고객이 대출을 받기 위해 제공한 담보물의 가치를 평가하기 위해 감정평가 법인과 체결하는 ‘감정평가 업무협약서’ 상의 불공정약관을 시정(자진시정)토록 하였음.

- * 이번 조치는 국민은행 등 9개 은행에 ‘감정평가 업무협약서’ 자진 시정조치 (2013. 8. 2.)이후, 부산은행 등 6개 지방은행에 후속으로 진행한 조치임.
- * (주)신한은행, (주)한국스탠다드차타드은행에 감정평가 보수 관련 불공정 약관조항은 없으나 협약해지 조항 등이 문제되어 이번 ‘지방은행’ 건과 함께 시정조치함.
- * 시정조치 대상 사업자 및 시정조치 내역 : 별첨 1

《시정된 불공정약관의 주요 내용》

○ 은행이 감정평가 법인에게 담보물에 감정을 의뢰한 후 현장답사가 실시되거나 감정평가서가 완료되어 송부를 받았음에도 대출이 실행되지 않으면 감정평가 보수를 지급하지 않는 조항이 시정됨.

⇒ 은행이 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준’^{*}상 실비규정에 따라 감정평가에 소요된 비용(여비, 물건 조사비 등)을 지급하도록 함.

- * 국토교통부가 ‘부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률’에 의거, 감정평가 수수료의 요율 및 실비(여비, 물건 조사비, 공부발급비 등)의 범위 등을 규정함.

○ 은행의 사정 또는 협약 내용 상 위반에 의한 협약해지 가능 및 이의 제기를 금지하는 조항이 시정됨.

⇒ 은행이 협약의 해지요건을 구체적으로 적시토록 하고, ‘협약해지에 이의제기 금지’ 조항을 삭제토록 함.

○ 은행 본점 소재지 법원을 재판관할 법원으로 정하는 조항이 시정됨.

⇒ 재판관할 법원을 ‘민사소송법상의 관할법원’으로 수정토록 함.

불공정약관 및 시정내용

1. 현장답사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 감정평가보수 미지급 조항

□ 약관조항

시정 전 약관조항(예시)	시정 후 약관조항(예시)
○○은행의 감정평가업무협약서 제7조(감정평가보수의 지급방법) ③ ‘갑’이 직접 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로 ‘을’이 현장답사 후 또는 감정평가서를 작성·송부한 후 ‘갑’이 대출미실행을 사유로 하여 서면으로 반려 요청하는 경우에는 감정평가보수는 청구하지 아니한다. 단, 후자의 경우 ‘갑’은 송부받은 감정평가서 전부를 반납하여야 한다.	제8조(감정평가보수의 지급) ③ ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로서 ‘을’이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 가. 현장사진과 소유자 성명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부 받은 경우 나. 감정평가서를 송부받은 경우

* 갑 : 은행, 을 : 감정평가 법인

□ 불공정사유 및 시정내용

- 은행이 감정평가 법인에게 감정평가를 의뢰하는 것은 민법상 도급 계약에 해당함.
 - 감정평가 법인이 목적물을 완성한 후 도급인(은행)에게 인도한 때에는 그에 상당한 대가는 지급하여야 함이 원칙임.
 - 또한, 감정평가서 완료 전·후 도급인(은행)의 귀책사유로 계약이 중도에 해제·해지된다 하더라도 그 간에 소요된 실비 등의 적정 대가를 보전해 주어야 함.
- 따라서, 감정평가 법인이 감정평가를 위해 현장답사 등의 과정 등을 거쳐 감정평가서 작성 중에 있거나 감정평가서 완료 후 실사 대출이 실행되지 않았다고 하여,
 - 일체의 보수를 지급하지 않는 약관조항은 상당한 이유 없이 사업자의 손해배상 범위를 제한하거나 고객에게 부당하게 불리한 약관조항으로 불공정약관임.
- ⇒ 감정평가 법인이 현장조사를 완료하거나 감정평가서 송부 후 대출이 미실행된 경우라도 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준’ 상 실비규정에 따라 최소한 감정평가에 소요된 비용(여비, 물건 조사비 등)은 지급하도록 시정함.

2. 은행의 임의적 · 포괄적 협약해지 조항 및 이의제기 금지 조항

□ 약관조항

시정 전 약관조항(예시)	시정 후 약관조항(예시)
○○은행의 감정평가업무협약서 제17조(협약기간 및 해지) ② ‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 1개월 전에 ‘을’에게 그 뜻을 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해	제20조(협약의 해제 또는 해지) ① ‘은행’ 또는 ‘협약사’는 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우에 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다.

3. 은행 본점 소재지 법원을 재판관할 법원으로 정하는 조항

□ 약관조항

시정 전 약관조항(예시)	시정 후 약관조항(예시)
○○은행의 감정평가업무협약서 제19조(기타) 1. 본 협약상 발생하는 일체의 소송 사건은 ‘갑’ 소재지의 관할 법원으로 한다.	제22조(기타) 1. 본 협약상 발생하는 일체의 소송 사건의 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.

* 갑 : 은행, 을 : 감정평가 법인

□ 불공정사유 및 시정내용

- 당사자 간 특약으로 관할 법원을 정할 수 있을 것이나, 약관에 사업자가 자신의 소재지 법원을 재판관할 법원으로 규정하는 것은 고객에게 응소에 있어 불이익을 초래할 우려가 크다 할 것임.
- 따라서 은행의 본점 소재지 법원을 재판관할 법원으로 규정한 조항은 불공정약관임.
- ⇒ 당사자 간 분쟁 발생 시 소송 관할을 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다고 약관조항을 수정하도록 시정함.

기대효과

- 은행권의 대출 담보물 감정평가와 관련한 불공정약관과 업계의 잘못된 거래관행을 시정함으로써 담보물 감정평가 시장에서의 건전한 거래질서 확립의 계기를 마련함.

<별첨 1>

시정조치 대상 사업자 및 시정조치 내역

은행별 불공정약관 시정내용		부산은행	대구은행	광주은행	경남은행	전북은행	제주은행	신한은행	한국스탠다드차타드은행
감정평가보수관련	현장조사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 감정평가 보수 미지급	○	-	○	○	○	○	-	-
	은행사정으로 감정평가의뢰가 철회, 반려 시 감정평가보수 청구 금지	○	○	-	-	-	-	-	-
	은행이 감정평가수수료를 별도로 정하는 경우, 감정평가법인은 이에 응해야 함	-	○	-	-	-	-	-	-
	은행이 감정평가법인이 제시한 '기간 연장사유'의 부적정을 이유로 감정평가 취소 및 감정평가보수 청구 금지	-	-	○	-	-	-	-	-
협약해지관련	은행의 임의적 협약해지 및 이의제기 금지	○	○	○	○	-	○	-	○
	포괄적 협약해지	○	○	○	○	-	○	○	○
관할법원관련	은행 본점 소재지 법원을 재판 관할 법원으로 정함	○	○	○	○	○	○	○	○

* 불공정 약관 유형에 해당되는 경우 ○ 표시.

<별첨 2>

감정평가업 현황 및 8개은행 일반현황

1. 감정평가업 현황

가. 감정평가제도 개념 및 감정평가 업무영역

감정평가란 토지 및 그 정착물, 동산 등 물건의 경제적 가치를 제시(통화단위로 표시)하는 것을 의미하며, 동 업무는 국가가 공인한 감정평가사에 의해 이루어짐. 즉, 감정평가사는 공익사업 보상평가, 국·공유재산 평가, 택지비 평가, 금융기관 담보평가, 경매·소송, 일반거래, 공정가치 등의 감정평가 업무를 수행하게 됨.

2012년의 경우, 위 감정평가 업무 중 금융기관 담보평가에 의한 감정평가 수수료는 전체 감정평가업자가 수취한 수수료 총액의 34%를 차지함.

2012년 감정평가 목적별 수수료 수취내역

(단위 : 천 원, %)

평가목적별	건수	수수료(비율)
부동산공시가격 (공시지가, 주택가격 등)	7,798	83,164,446(16.8)
보상평가	41,725	69,316,730(14.0)
국·공유재산 매입·매각평가	17,705	21,735,628(4.4)
재산재평가	805	6,849,895(1.4)
담보평가	193,290	168,740,584(34.0)
경매쟁송평가	52,582	26,496,822(5.3)
개발부담금 택지비평가	2,047	12,619,080(2.5)
자문상담 투자분석	1,680	2,854,895(0.6)
일반거래 목적평가	35,320	104,278,154(21.0)
계	353,222	496,056,234(100)

* 자료출처 : (사)한국감정평가협회

2012년 지방은행별 담보평가 건수 및 수수료 수취내역

(단위 : 천 원)

No.	사업자명	담보평가 건수	총 수수료(실비포함)
1	(주)부산은행	3,217	4,239,076
2	(주)대구은행	5,529	5,526,482
3	(주)광주은행	608	929,457
4	(주)경남은행	2,912	3,544,613
5	(주)전북은행	3,315	2,407,094
6	(주)제주은행	655	501,051
합 계		16,236	17,147,773

- * 상기 자료는 2012년 (사)한국감정평가협회 소속 30개 감정평가법인이 6개 지방은행과 담보평가와 관련하여 거래한 실적임.[자료출처 : (사)한국감정평가협회]
- * 2012년 금융기관 전체 담보평가수수료 수취내역(1,687억 원, 193,290건) 중 6개 지방은행이 차지하는 비율은 수수료 기준 10.2%, 건수 기준 8.4% 정도임.

나. 감정평가업체 현황

감정평가업은 통상 감정평가법인 또는 감정평가사(개인)사무소 형태로 운영되며, 대형법인 13개, 중소형법인 17개, (주)한국감정원 및 개인사무소 소속 감정평가사 3,282명이 관련 사업자단체인 한국감정평가협회의 회원으로 가입되어 있음.

감정평가사 자격취득자는 2012. 3. 현재 3,304명이며, 그 중 3,154명이 감정평가업무에 종사하고 있음.

종사업체별 감정평가사 보유현황

종사 업체별	자격자 수(명)
법인	2,556
한국감정원	207
감정평가사사무소	391
기 타	150
계	3,304

- * 자료출처 : (사)한국감정평가협회

다. 감정 평가절차

금융기관의 감정평가업자에 부동산 등 담보물의 감정평가 의뢰 및 평가, 그리고 대출 실행절차는 다음과 같음.

차주(借主) 대출상담 ⇨ 대출신청 서류접수(차주 ⇒ 은행) ⇨ 감정평가의뢰(은행 ⇒ 감정평가법인) ⇨ 감정평가 완료 및 감정평가서 송부(감정평가법인 ⇒ 은행) ⇨ 차주 여신등급 및 금리결정(은행) ⇨ 담보물에 대한 근저당권설정(은행) ⇨ 대출 실행

라. 감정평가보수 관련

감정평가보수는 ‘부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률’에서 감정평가수수료와 실비로 구성되며 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 결정함.

즉, 감정평가수수료는 건당 감정평가액을 기준으로 가격산출근거자료, 가격형식요인 분석 등을 고려하여 국토교통부가 공고한 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준’에서 정한 수수료 요율체계를 적용하여 산정하고, 수수료 요율체계는 감정평가액별로 기준요율, 하한 및 상한요율 체계로 이루어지고 있음.

또한, 실비는 여비, 물건조사비, 공부발급비 및 그 밖의 실비 등으로 구분되어 항목별로 실비 산정기준이 규정되어 있다. 즉, ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준’에서 물건 조사비의 경우 건물은 1동 당 3000원, 토지는 1필지 당 1,5000원으로 하는 등 구체적으로 기준이 정하여져 있음.

2. 8개은행 일반현황

(2011년 기준, 단위 : 백만 원)

업체별	자산총액	자본금	매출액	당기순이익
신한은행	228,907,784	7,928,078	19,906,197	2,118,915
한국스탠다드차타드은행	69,640,351	1,313,043	17,974,281	255,957
부산은행	37,988,672	933,418	2,862,684	409,028
대구은행	31,289,263	660,625	2,898,959	309,947
광주은행	18,725,880	247,069	1,106,981	133,735
경남은행	25,253,402	290,250	1,713,940	195,768
전북은행	10,757,491	327,570	639,002	74,775
제주은행	3,168,168	110,644	193,658	22,412

* 출처 : 8개은행 제출자료

<별첨 3>

사업자별 시정 전·후 약관조항

1. 현장답사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 반려 시
감정평가보수 미지급조항

수정 전 약관조항	수정 후 약관조항
(1) (주)부산은행의 감정평가업무협약서 <u>제7조(감정보수의 지급방법 등)</u> ③ ‘갑’ 또는 ‘병’의 사정으로 인하여 감정의뢰가 철회되거나 감정반려되는 경우 ‘을’은 어떠한 명목의 감정보수라도 청구하지 아니하기로 한다. 다만, 이미 ‘병’이 지급한 감정착수금이 있는 경우 실제 사용된 비용을 공제하고 나머지는 ‘병’에게 반환하기로 한다. ④ ‘갑’이 직접 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로 ‘을’이 감정평가서를 작성, 송부한 후 ‘갑’이 여신 미실행을 사유로 하여 서면으로 반려요청 및 송부받은 감정평가서를 전부 반환하는 경우에는 감정평가보수는 청구하지 아니한다.	<u>제6조(감정평가 실비 등)</u> (삭 제) ① ‘은행’의 감정평가 의뢰 후 ‘협약사’가 현장조사 또는 평가서 작성을 완료하였으나 발송전 의뢰가 철회되거나 발송 후 대출이 미실행된 경우에는 다음 각 호의 사유 중 하나를 충족하는 경우에 한하여 최소실비(여비, 물건조사비, 공부발급비 등)를 지급하여야 한다. 1. 당행 전산망을 통한 감정평가서 결과 수신 및 PDF파일 확인이 가능한 경우 2. 현장조사 여부를 확인할 수 있는 담보물 소유자 확인 및 사진 등이 첨부된 경우
(2) (주)대구은행의 감정평가업무협약서 <u>제4조(보수의 지급)</u> ① <u>감정평가수수료는 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준(국토해양부 공고)’에 의해 산정하되 다만, 별도 ‘갑’이 정하는 바가 있으면 이에 따른다.</u>	<u>제4조(보수의 지급)</u> (삭 제)

④ ‘을’이 제7조에 의하여 감정평가의뢰를 반려했을 경우에는 ‘을’은 감정평가보수를 청구할 수 없고, 감정평가 착수금이 있을 경우에는 즉시 반환하여야 한다. 제7조(감정평가의뢰서의 반려) 다음 각 호의 사유가 있을 경우에 을은 감정평가업무 진행을 중지하고 그 사유를 명시하여 당초 의뢰서류를 갑에게 반환하여야 한다. 1. (생략) 2. (생략) 3. 갑 또는 병으로부터 서면 또는 전화 통보로 감정평가의뢰가 철회된 경우 4. (생략)	① 감정평가수수료는 국토교통부 공고 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 및 ‘감정평가법인’ 소정의 보수기준에 의하여 산정하며 감정평가의뢰물건의 담보대출이 실행된 경우에 한하여 지급함을 원칙으로 한다. 다만, ‘감정평가법인’이 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 의뢰물건의 담보대출이 미실행된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나를 충족하고 ‘감정평가법인’이 요청하는 경우에는 ‘대구은행’은 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘감정평가법인’은 ‘대구은행’에게 소요실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘대구은행’이 ‘감정평가법인’으로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘감정평가법인’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부한 경우
(3) (주)광주은행의 감정평가업무협약서 제5조(감정평가처리기한) ④ ‘을’이 제3항의 사유로 인하여 감정평가의뢰를 반려했을 경우에는 ‘을’은 어떠한 사유로든 감정평가보수를 청구할 수 없고 감정평가착수금이 있을 경우에는 이를 즉시 반환하여야 한다. 제2항 : ‘을’은 불가피한 사유로 인하여 제1항의 기한내에 감정평가서를 작성, 송부할 수 없을 때에는 처리기한의 만료전에 그 사유와 감정평가 완료 예정일자를 ‘갑’에게 통보하여야 한다. 제3항 : ‘갑’은 제2항의 사유가 정당하지 아니하다고 인정할 때에는 감정평가 의뢰를 반려하여 줄 것을 요청하거나 ‘을’과 합의하여 그 처리기한을 결정할 수 있다.	제5조(감정평가처리기한) (삭 제)

제9조(감정평가 보수의 지급방법) ③ 본 협약에 따른 감정평가와 관련된 대출업무 등이 이루어지지 않았을 때에는 ‘갑’은 감정평가서를 ‘을’에게 반환하고 감정평가보수는 제4조에서 정한 착수금 한도내에서 ‘을’에게 지급할 수 있기로 한다. 다만, 감정평가를 의뢰한 당일에 철회하는 경우에는 지급하지 아니한다.	제9조(감정평가 보수의 지급방법) ③ 본 협약에 따라 감정평가법인이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 대출이 미실행된 경우라도 다음 각호의 사유 중 하나에 해당될 경우 은행은 감정평가법인에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 감정평가법인은 은행에 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, 은행이 감정평가법인으로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 감정평가법인에게 이를 전부 반납하여야 한다. 가. 현장사진과 소유자 성명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부 받은 경우 나. 감정평가서를 송부받은 경우
(4) (주)경남은행의 감정평가업무협약서 제6조(보수의 지급) ② ‘갑(은행)’은 감정평가서 접수 후 관련대출이 실행되지 않는 경우, 해당 감정평가서를 ‘을(감정평가법인)’에게 반송하여야 한다. 이 경우 감정평가보수는 면제하며, 감정평가서 분실 등으로 해당 감정평가서를 반송할 수 없을 때에는 대출 미실행을 확인하는 서면을 제출할 수 있다.	제6조(보수의 지급) ② ‘은행’은 ‘감정평가법인’이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 ‘감정평가법인’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘감정평가법인’은 ‘은행’에 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘은행’이 ‘감정평가법인’으로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘감정평가법인’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부한 경우

(5) (주)전북은행 감정평가업무협약서 제7조(감정평가보수의 지급방법) ③ ‘갑’이 직접 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로 ‘을’이 현장답사 후 또는 감정평가서를 작성·송부한 후 ‘갑’이 대출 미실행을 사유로 하여 서면으로 반려 요청하는 경우에는 감정평가보수는 청구하지 아니한다. 단, 후자의 경우 ‘갑’은 송부받은 감정평가서 전부를 반납하여야 한다.	제8조(감정평가보수의 지급) ③ ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로서 ‘을’이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 가. 현장사진과 소유자 성명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부 받은 경우 나. 감정평가서를 송부받은 경우
(6) (주)제주은행의 감정평가업무협약서 제5조(감정평가 보수) ① 감정평가보수는 ‘갑’이 부담하며 감정평가 의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우에 한하여 지급한다.	제5조 (감정평가보수) ① 감정평가보수는 ‘갑’이 부담하며 감정평가 의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우에 한하여 지급한다. 다만, 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우에 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우

* 갑: 은행, 을: 감정평가업자

2. 은행의 임의적·포괄적 협약해지 조항 및 이의제기 금지 조항

수정 전 약관조항	수정 후 약관조항
(1) (주)신한은행의 감정평가업무협약서 제27조(협약의 해제 또는 해지) ④ <u>본 협약의 내용상 위반이 있을 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 10일 이내에 통지에 의하여 협약을 해지할 수 있다. 다만, ‘을’이 고의 또는 과실에 의한 감정평가, 허위기재 등으로 인하여 ‘갑’에게 손해를 발생케 한 경우에는 ‘갑’은 즉시 협약을 해지할 수 있다.</u>	제27조(협약의 해제 또는 해지) (삭 제)
(2) (주)한국스탠다드차타드은행의 감정평가업무협약서 제15조(협약기간 및 해지) ② <u>‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 1개월 전에 ‘을’에게 그 뜻을 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다.</u> ③ <u>본 협약의 내용상 위반이 있을 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 1개월 전에 통지에 의하여 협약을 해지할 수 있다.</u>	제16조(협약기간 및 해지) ② <u>‘은행’ 또는 ‘감정평가법인’은 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다.</u> <u>1. 관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우</u> <u>2. 천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 협약의 이행이 불가능한 경우</u> <u>3. 당사자의 주요 재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무이행이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우</u> <u>4. 일방 당사자가 본 협약을 위반하여 상대방이 손해가 발생한 경우</u> ③ <u>본 조 제2항 제3호 또는 4호의 사유로 본 협약을 해지하는 경우 귀책사유 있는 당사자는 상대방에 대하여 손해배상책임을 진다.</u>

(3) (주)부산은행의 감정평가업무협약서 제17조(협약기간 및 해지) ② ‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 1개월 전에 ‘을’에게 그 뜻을 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해 ‘을’은 아무런 이의를 제기하지 아니한다. ③ 본 협약의 내용상 위반이 있을 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 1개월 전에 통지에 의하여 협약을 해지할 수 있다.	제20조(협약의 해제 또는 해지) ① ‘은행’ 또는 ‘협약사’는 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우에 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다. 1. 양 당사자가 서면으로 협약의 해지에 합의한 경우 2. 관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우 3. 당사자의 주요재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무이행이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 4. 천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 협약의 이행이 불가능한 경우 5. 일방 당사자의 과실로 상대방의 대외 신용도에 심각한 손상을 입힌 경우 6. 기타 본 협약을 이행하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우 (삭 제)
(4) (주)대구은행의 감정평가업무협약서 제16조(협약기간 및 해지) ② ‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 30일전에 ‘을’에게 해지통보를 함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해 ‘을’은 이의를 제기하지 아니하기로 한다.	제16조(협약기간 및 해지) ② ‘대구은행’ 또는 ‘감정평가법인’은 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다. 1. 양 당사자가 서면으로 협약의 해지에 합의한 경우

③ <u>본 협약을 상대방이 위반한 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 15일 전에 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다.</u>	2. <u>관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우</u> 3. <u>천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 협약의 이행이 불가능한 경우</u> 4. <u>당사자의 주요 재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무이행이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우</u> 5. <u>기타 본 협약을 이행하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우</u> ③ <u>(삭 제)</u>
(5) (주)광주은행의 감정평가업무협약서 제18조(협약기간 및 해지) ② <u>‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 1개월 전에 ‘을’에게 그 뜻을 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해 ‘을’은 아무런 이의를 제기하지 않기로 한다.</u> ③ <u>본 협약의 내용상 위반이 있는 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 1개월 전에 통지에 의하여 협약을 해지할 수 있다.</u>	제18조(협약기간 및 해지) ② <u>‘갑’ 또는 ‘을’은 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다.</u> 1. <u>관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우</u> 2. <u>천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 협약의 이행이 불가능한 경우</u> 3. <u>당사자의 주요 재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무이행이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우</u> 4. <u>일방 당사자가 본 협약을 위반하여 상대방이 손해가 발생한 경우</u> ③ <u>본 조 제2항 제3호 또는 제4호의 사유로 본 협약을 해지하는 경우 귀책사유 있는 당사자는 상대방에 대하여 손해배상 책임을 진다.</u>

(6) (주)경남은행의 감정평가업무협약서

제14조(협약기간 및 해지 등)

② ‘갑(은행)’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 30일 전에 ‘을(감정평가법인)’에게 해지 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해 ‘을’은 이의를 제기할 수 없다.

③ 본 협약을 상대방이 위반한 ‘갑’ 또는 ‘을’은 15일 전에 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 다만, ‘을’의 고의 또는 과실에 의한 감정평가 허위 기재 등으로 인하여 ‘갑’에게 손해를 발생케 한 경우에는 ‘갑’은 즉시 협약을 해지할 수 있다.

제14조(협약기간 및 해지 등)

② ‘은행’ 또는 ‘감정평가법인’은 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다.

1. 양 당사자가 서면으로 협약의 해지에 합의한 경우
2. 관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우
3. 천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 협약의 이행이 불가능한 경우
4. 당사자의 주요 재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무 이행이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우
5. 일방 당사자의 과실로 상대방의 대외 신용도에 심각한 손상을 입힌 경우

(삭 제)

(7) (주)제주은행의 감정평가업무협약서

제22조(협약기간 및 해지)

② ‘갑’의 사정에 의하여 본 협약을 해지하고자 할 때에는 1개월 전에 ‘을’에게 그 뜻을 통지함으로써 본 협약을 해지할 수 있다. 이에 대해 ‘을’은 아무런 이의를 제기하지 아니한다.

제22조(협약기간 및 해지)

② ‘갑’ 또는 ‘을’은 다음 각 호의 1의 사유가 발생한 경우 1개월 전에 상대방에 대한 의사표시로 본 협약을 해지할 수 있다.

1. 관계행정기관의 처분이나 법령의 개폐로 당사자 일방이 본 협약을 이행할 수 없게 된 경우

③ <u>본 협약의 내용상 위반이 있을 경우에는 ‘갑’ 또는 ‘을’은 10일전의 통지에 의하여 협약을 해지할 수 있다. 다만, ‘을’이 고의 또는 과실에 의한 감정평가, 허위기재 등으로 인하여 ‘갑’에게 손해를 발생케 한 경우에는 ‘갑’은 즉시 협약을 해지할 수 있다.</u>	2. 천재지변, 전쟁, 폭동, 기타 이에 준하는 불가항력적인 사유로 <u>협약의 이행이 불가능한 경우</u> 3. 당사자의 주요 재산에 양도, 압류 등 강제집행이 행하여져 본 협약에 따른 의무 이행이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우 4. 일방 당사자가 본 협약을 위반하여 상대방이 손해가 발생한 경우 ③ <u>제2항 제3호 또는 제4호의 사유로 본 협약을 해지하는 경우 귀책사유 있는 당사자는 상대방에 대하여 손해배상 책임을 진다.</u>
---	---

* 갑: 은행, 을: 감정평가업자

3. 은행 본점 소재지 법원을 재판관할 법원으로 정하는 조항

수정 전 약관조항	수정 후 약관조항
(1) (주)신한은행의 감정평가업무협약서 제29조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’ 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할법원으로 한다.</u>	제29조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상 관할법원 규정에 따른다.</u>
(2) (주)한국스탠다스차타드은행의 감정평가업무협약서 제17조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’ 본사소재지의 관할 법원으로 한다.</u>	제22조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.</u>

(3) (주)부산은행의 감정평가업무협약서 제19조(기타) 1. 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’ 소재지의 관할 법원으로 한다.</u>	제22조(기타) 1. 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건의 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.</u>
(4) (주)대구은행의 감정평가업무협약서 제17조(분쟁 조정) ② 협약당사자가 협의하여 결정하지 못할 경우에는 ‘갑’의 본점 주소지를 <u>관할하는 법원의 관할에 따른다.</u>	제17조(분쟁 조정) ② 협약당사자가 협의하여 결정하지 못할 경우에는 <u>민사소송법상의 관할법원의 관할에 따른다.</u>
(5) (주)광주은행의 감정평가업무협약서 제22조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’ 소재지 관할 법원으로 한다.</u>	제22조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상의 관할법원으로 한다.</u>
(6) (주)경남은행의 감정평가업무협약서 제15조(해석 및 분쟁조건 등) ② <u>협약당사자가 협의하여 결정하지 못한 경우에는 ‘갑(은행)’의 주소를 관할하는 법원의 관할에 따른다.</u>	제15조(해석 및 분쟁조건 등) ② <u>본 협약상 발생하는 일체의 소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.</u>
(7) (주)전북은행의 감정평가업무협약서 제22조(관할법원) 본 협약 상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’의 본점소재지의 관할법원으로 한다.</u>	제29조(관할법원) 본 협약 상 발생하는 일체의 <u>소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.</u>
(8) (주)제주은행의 감정평가업무협약서 제24조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건은 ‘갑’의 소재지의 관할법원으로 한다.</u>	제24조(관할법원) 본 협약상 발생하는 일체의 <u>소송사건에 대한 관할법원은 민사소송법상의 관할법원 규정에 따른다.</u>

* 갑 : 은행